



MERIDIANO CAPITAL

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLA/FT)

Programa de Cumplimiento · P04

Sector Inmobiliario y de Desarrollo — Sujeto Obligado ante SEPRELAD

Meridiano Capital · Campo Agreste S.A.

Área Legal y Compliance · Versión 1.0 · Asunción, Paraguay

1. Marco normativo y obligaciones

1.1 Por qué Meridiano es sujeto obligado

El mercado inmobiliario es uno de los sectores de mayor riesgo de lavado de activos a nivel mundial, así reconocido por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Las transacciones son de alto valor unitario, la valuación de los inmuebles admite un componente subjetivo que permite manipular precios, y la cadena de intermediarios puede dificultar el rastreo del origen de los fondos.

En Paraguay, la Resolución SEPRELAD N° 201/2020 incorpora expresamente como sujetos obligados a las inmobiliarias, agentes inmobiliarios, corredores, comisionistas y desarrolladores inmobiliarios. Meridiano Capital —que desarrolla, intermedia y administra inmuebles, y estructura vehículos de coinversión para inversores extranjeros— queda comprendida en esa categoría y debe implementar un programa de PLA/FT basado en un sistema de gestión de riesgos.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones antilavado puede generar multas por parte de SEPRELAD, inhabilitación para operar, responsabilidad penal de los directivos, inclusión en listas que impidan el acceso a financiamiento bancario, y daño reputacional irreversible. El programa de compliance no es opcional: es condición para operar.

1.2 Marco legal aplicable en Paraguay

Norma	Qué regula
Ley N° 1015/1997	Ley base: previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Ley N° 3783/2009	Modifica la Ley 1015/97; faculta a SEPRELAD a reglamentar, supervisar y sancionar a los sujetos obligados sin regulador natural (art. 28).
Ley N° 6497/2019	Modifica y actualiza la Ley 1015/97 conforme a estándares GAFI vigentes.
Res. SEPRELAD N° 201/2020	Reglamento de prevención de LA/FT del sector inmobiliario, basado en gestión de riesgos. Norma central para Meridiano.
Res. SEPRELAD N° 218/2011	Crea el Registro de Sujetos Obligados sin supervisión natural (donde se inscribe el sector inmobiliario).
Res. SEPRELAD N° 483/2021	Inscripción y reinscripción de personas jurídicas del sector inmobiliario vía plataforma SIRO.
Res. SEPRELAD N° 241/2020	Formulario de remisión y actualización de datos del sector inmobiliario (reporte anual).
Res. SEPRELAD N° 003/2025	Nuevo formato JSON para la remisión masiva de Reportes de Operaciones del sector inmobiliario.
Ley N° 921/1996 + Res. BCP N° 12/2011	Regulan el contrato fiduciario; el art. 45 de la Res. BCP 12/2011 establece el fideicomiso para proyectos de construcción (vehículo del Modelo B de Meridiano).

Nota: las resoluciones de SEPRELAD se actualizan periódicamente. Los umbrales, formularios y plazos específicos deben verificarse contra la versión vigente de cada resolución con el asesor legal y el Oficial de Cumplimiento antes de cada ciclo.

1.3 Obligaciones específicas del sujeto obligado

Obligación	Descripción
Designar Oficial de Cumplimiento	Responsable del programa, con acceso directo a la Dirección, independencia funcional y capacidad de reportar a SEPRELAD. Formalmente designado e inscripto ante SEPRELAD (plataforma SIRO).
Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)	Conocer a cada cliente e inversor: verificar identidad, entender el origen de sus fondos y evaluar la coherencia de la operación con su perfil económico y actividad declarada.
Conservar registros	Mantener la documentación de cada cliente y operación por el plazo mínimo legal (al menos 5 años), disponible para SEPRELAD.
Reportar operaciones sospechosas	Presentar el ROS ante SEPRELAD a través de la plataforma SIRO cuando se detecten señales de alerta, sin informar al cliente.
Reporte de Operaciones (RO)	Remitir el formulario anual del sector inmobiliario (Res. 241/2020) dentro de los primeros 20 días de marzo de cada año.
Capacitar al personal	Entrenar periódicamente a todo el personal que participe en operaciones sobre la normativa, las señales de alerta y el procedimiento de reporte.
Actualizar el programa	Revisar y actualizar el manual al menos anualmente o ante cambios normativos de SEPRELAD.

2. Conocimiento del cliente (DDC / KYC)

2.1 Onboarding de compradores

Cada comprador debe ser identificado y evaluado antes de cualquier operación. El proceso de debida diligencia comprende los siguientes pasos:

#	Ítem del proceso de DDC	Responsable
1	Verificación de identidad: Cédula de Identidad o pasaporte vigente; selfie o videollamada de verificación.	Asesor comercial
2	Obtención del RUC y verificación en la base de la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).	Asesor / Compliance
3	Verificación en listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU).	Compliance
4	Declaración jurada de origen de fondos para la compra de unidades.	Asesor / Legal
5	Evaluación de coherencia entre el perfil económico declarado y el monto de la operación.	Compliance
6	Verificación de domicilio: constancia a nombre del cliente o declaración jurada.	Asesor comercial
7	Para personas jurídicas: estatuto, RUC, designación de autoridades y beneficiarios finales.	Legal / Compliance
8	Para pagos en efectivo: declaración especial de origen de fondos y documentación respaldatoria adicional.	Compliance / Legal
9	Firma de la declaración jurada de DDC por parte del cliente.	Asesor comercial
10	Carga en el sistema de compliance y asignación de perfil de riesgo (bajo / medio / alto).	Compliance

2.2 Perfiles de riesgo y diligencia reforzada

Perfil	Características	Medidas
Riesgo bajo	Persona física con relación de dependencia verificable, operación coherente con ingresos declarados, medio de pago bancario, sin alertas en listas.	DDC estándar. Actualización cada 3 años.
Riesgo medio	Trabajador independiente, empresario o inversor con ingresos variables o difíciles de verificar; múltiples operaciones; persona jurídica de estructura simple.	DDC estándar + declaración de origen de fondos reforzada. Actualización anual.
Riesgo alto	PEP o familiar/asociado de PEP; persona jurídica de estructura compleja o beneficiario final difícil de determinar; operación con características inusuales; cliente o fondos del exterior de origen no claro.	Diligencia reforzada: aprobación del Oficial de Cumplimiento, documentación adicional de origen de fondos, monitoreo continuo. Puede requerir aprobación de la Dirección.

2.3 Onboarding de inversores del fideicomiso / vehículo de coinversión

Los inversores del vehículo de coinversión (S.A. o fideicomiso) requieren una diligencia de mayor profundidad, dado el volumen de capital involucrado:

- Verificación de identidad completa (Cédula o pasaporte, RUC cuando corresponda, domicilio).
- Declaración jurada de origen de fondos con documentación respaldatoria: declaraciones ante la SET, estados contables y extractos bancarios de los 12 meses anteriores.
- Verificación exhaustiva en listas PEP y de sanciones internacionales (OFAC, ONU).
- Para inversores personas jurídicas: identificación de los beneficiarios finales (personas físicas que poseen más del 10% del capital o ejercen el control final; verificar el umbral vigente en la Res. 201/2020 y normativa de beneficiario final).
- Entrevista personal o por videoconferencia con el Oficial de Cumplimiento para inversiones superiores a los umbrales establecidos.
- Aprobación formal del Oficial de Cumplimiento antes de recibir cualquier transferencia de fondos.

ATENCIÓN ESPECIAL — EL INVERSOR EXTRANJERO (NÚCLEO DEL NEGOCIO DE MERIDIANO)

Como Meridiano canaliza capital de inversores de Europa, Argentina, Brasil y Chile hacia Paraguay, el ingreso de fondos transfronterizo es el vector de mayor riesgo. Cada ingreso debe tener origen legítimo y trazable: transferencia bancaria desde una cuenta a nombre del propio inversor, con respaldo documental del origen. Los pagos desde cuentas de terceros, de jurisdicciones de alto riesgo, o sin respaldo, se tratan como riesgo alto y requieren aprobación del Oficial de Cumplimiento antes de aceptarse.

3. Señales de alerta y operaciones sospechosas

La presencia de una o más señales de alerta no implica automáticamente lavado, pero obliga a profundizar la investigación y, eventualmente, a reportar.

3.1 Señales relacionadas con el cliente

- Muestra desinterés por las condiciones financieras de la operación (precio, tasa, plazos): solo le interesa cerrar rápido.
- No puede o no quiere explicar con claridad el origen de sus fondos.
- Propone pagar en efectivo, especialmente en montos elevados o fragmentados.
- Opera a través de terceros que no pueden identificarse con claridad.
- Es una Persona Expuesta Políticamente (funcionario, su cónyuge o familiares directos).
- Tiene una forma de vida o actividad declarada incompatible con el monto de la operación.

3.2 Señales relacionadas con la operación

- Se propone un precio artificialmente alto o bajo respecto al valor de mercado de la unidad.
- Se solicita cambiar el nombre del comprador en el boleto justo antes de la escrituración, sin justificación clara.
- Los fondos provienen de múltiples fuentes no relacionadas o de jurisdicciones de alto riesgo.
- Se solicita cancelar la operación y devolver los fondos a una cuenta distinta a la de origen.
- Se compran múltiples unidades en efectivo por parte de personas vinculadas entre sí.
- En la coinvertición: aportes o cesiones de derechos que no coinciden con el perfil económico declarado del inversor.

3.3 Procedimiento ante una operación sospechosa

Cuando un miembro del equipo detecta una o más señales de alerta, sigue este procedimiento sin excepción:

1. Documentar internamente las señales, con el mayor detalle posible: fecha, cliente, tipo de operación, descripción de la irregularidad.
2. NO informar al cliente sobre la sospecha ni sobre el reporte (tipping off): es delito.
3. Comunicar la situación de forma confidencial al Oficial de Cumplimiento dentro de las 24 horas de detectada la señal.
4. El Oficial de Cumplimiento evalúa, puede pedir documentación adicional sin revelar el motivo, y decide si corresponde emitir el ROS.
5. Si decide reportar, elabora el ROS y lo presenta ante SEPRELAD a través de la plataforma SIRO, dentro del plazo normativo.
6. Mientras dura el análisis, la operación puede demorarse pero no cancelarse sin autorización del Oficial de Cumplimiento o la Dirección.
7. Todo el proceso queda documentado en el sistema de compliance, con acceso restringido.

PROHIBICIÓN ABSOLUTA — ALERTAR AL CLIENTE (TIPPING OFF)

Bajo ninguna circunstancia se debe informar al cliente que está siendo investigado, que se ha emitido un ROS o que existe una sospecha sobre sus fondos. Esta conducta está tipificada como delito y genera responsabilidad penal para el empleado y para la empresa. Ante cualquier duda, consultar al Oficial de Cumplimiento antes de hablar con el cliente.

4. Programa de capacitación y gestión del compliance

4.1 Plan anual de capacitación

Tipo	Descripción
Inducción para nuevos integrantes	Antes de operar, todo nuevo integrante con contacto con clientes u operaciones recibe capacitación: marco normativo, DDC, señales de alerta y procedimiento de reporte. Mínimo 4 horas.
Capacitación anual obligatoria	Todo el personal que participa en operaciones se actualiza anualmente: cambios normativos de SEPRELAD, casos del sector, señales de alerta y simulacros. Mínimo 2 horas.
Capacitación del equipo comercial	Los asesores requieren entrenamiento específico en detección de señales durante la atención. Frecuencia semestral; 2 horas.
Capacitación de la Dirección	La Dirección y gerencias conocen las responsabilidades del sujeto obligado y las consecuencias del incumplimiento. Frecuencia anual; 2 horas.

4.2 Auditoría y actualización del programa

- Revisión anual del manual y actualización ante cambios de la normativa de SEPRELAD.
- Auditoría interna semestral de la DDC: verificar que los expedientes estén completos y actualizados.
- Auditoría externa anual por un profesional independiente especializado en PLA/FT.
- Revisión de umbrales y criterios de riesgo según la evolución del mercado y la tipología de operaciones.
- Actualización de listas de consulta (PEP, sanciones) al menos mensualmente.
- Reporte anual del Oficial de Cumplimiento a la Dirección sobre el estado del programa, operaciones reportadas y hallazgos de auditoría.

4.3 Indicadores del programa

Indicador	Medición	Referencia
% de personal capacitado en el período	Capacitados / obligados $\times 100$	Meta: 100%
Tiempo promedio de onboarding (DDC) por cliente	Días desde inicio hasta aprobación	Meta: < 3 días
% de expedientes de DDC completos y actualizados	Al día / total activos $\times 100$	Meta: > 98%
ROS presentados en el período	Cantidad reportada a SEPRELAD	Registro histórico
Tiempo de respuesta ante señal de alerta	Horas desde detección hasta aviso al Oficial	Meta: < 24 hs
Hallazgos de auditoría sin resolver	Observaciones abiertas / total	Meta: 0 críticas abiertas

4.4 Reportería ante SEPRELAD

- ROS (Reporte de Operación Sospechosa): se remite a través de la plataforma SIRO cuando lo determina el Oficial de Cumplimiento.
- RO (Reporte de Operaciones): remisión anual del formulario del sector inmobiliario (Res. 241/2020), dentro de los primeros 20 días de marzo.
- Inscripción / reinscripción del sujeto obligado y del Oficial de Cumplimiento vía SIRO (Res. 483/2021).

EL COMPLIANCE COMO VENTAJA COMPETITIVA

Un programa de PLA/FT sólido permite acceder con mayor facilidad a financiamiento bancario e institucional, trabajar con inversores extranjeros que exigen estándares elevados de gobernanza, reducir la exposición a sanciones, y construir una reputación de transparencia. Para Meridiano —cuyo ADN es la responsabilidad que empieza antes de la compra y no termina en la firma— el cumplimiento no es una carga: es parte de la propuesta de valor.

Aprobación y vigencia

El presente Programa de Cumplimiento (P04) entra en vigencia con su aprobación por la Dirección de Meridiano Capital y se revisa al menos anualmente. La designación e inscripción del Oficial de Cumplimiento ante SEPRELAD es condición para su plena aplicación.

Documento interno de Meridiano Capital. Los umbrales, plazos y formularios específicos deben verificarse contra las resoluciones vigentes de SEPRELAD y con asesoría legal antes de cada ciclo. No sustituye el asesoramiento profesional.

Juan José Castillo

Operador Técnico y Legal de Inversiones Inmobiliarias · Asunción, Paraguay

+595 982 853 111 · juancastillo@meridianocapital.net · www.meridianocapital.net